رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩١٧٥ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٩١٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/١٣هـ

الموضوعات

أتعاب محاماة - رد أتعاب المحاماة - مقدم الأتعاب - تعليق استحقاق مقدم الأتعاب على شرط - تحقيق النتيجة - تعذر تحقيق الشرط - انتفاء فسخ العقد - تفسير النص العقدي - عدم التمكين من الاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - درجات التقاضي - نهائية الحكم القضائي.

مُطالبة المدّعي إلزام المدعى عليه برد مُقدم أتعاب المحاماة، ودفع مبلغ مئتي ألف ريال - الثابت تعاقد المدعي مع المدعى عليه للترافع عنه في دعوى قضائية، وتسليم المدعى عليه مُقدم أتعاب المحاماة، مع تعليق استحقاق المُقدم على استصدار حكم نهائي لصالح المدعي - عدم نجاح المدعى عليه في استصدار حكم لصالح المدعي؛ مما يتقرر عدم استحقاقه لمُقدم أتعاب المحاماة - عدم قبول دفع المدعى عليه بتضمن العقد شرط استحقاقه للمُقدم عند فسخ العقد، وأن المدعي فسخ العقد بعدم تجديد وكالته؛ كون المعني بذلك الفسخ هو فسخ العقد قبل تمكين المدعى عليه من المرافعة واكتمالها، والثابت صدور حكم نهائي في الدعوى القضائية قبل انتهاء وكالة المدعى عليه - عدم قبول دفع المدعى عليه بعدم تمكينه من الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا؛ كون درجات التقاضي محصورة في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف

الإدارية، والحكم يكتسب حجيته وقوته التنفيذية منها، وأما المحكمة الإدارية العليا فهي محكمة قانون لا موضوع، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم في الدعوى القضائية أصبح نهائياً بمضي مدة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - عدم تقديم المدعي مستنده في المطالبة بمبلغ مئتي ألف ريال؛ مما يتقرر عدم استحقاقه له - أثر ذلك: إلزام المدعى عليه برد مقدم أتعاب المحاماة للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٤٩) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعية لهذه المحكمة بصحيفة دعوى قيدت بتاريخ ١٤٤٢/٨/٥هـ، وجاء في مجملها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه على أن يترافع ويمثل مؤسسة (...) وشركة (...) لينال حكم نهائي لصالحهما بإلغاء قرار لجنة النظر في طلب التعويضات ومنع التعامل مع المقاولين رقم (١١٣٥) لعام ١٤٣٩هـ بمنع التعامل معهما لمدة سنتين حتى يستحق المدعى عليه المبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال وفق العقد، وقد نص البند الثالث من العقد على أنه: "...يلتزم الطرف الأول (المدعى عليه) بإرجاع مبلغ مقدم

الأتعاب المبين في الفقرة (١) أعلاه فور طلب الطرف الثاني، ودون أي التزامات مادية تجاه شركة (...) ومؤسسة (...) وذلك في حالة صدور حكم نهائي ومكتسب القطعية وفق الفقرة (٤) أدناه، وتنص الفقرة (٤) المحال إليها على أن صدور حكم لصالح شركة (...) دون مؤسسة (...) أو العكس لا يعفيه من إعادة كامل الدفعة المقدمة من الأتعاب... ويلتزم المحامي (...) بإعادة الشيك المصدق إلى الطرف الثاني دون قيد أو شرط لإلغائه"، وصدر حكم المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠هـ في القضية رقم (٨٦٨٨) لعام ١٤٣٩هـ واكتسب القطعية بموجب تأييد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٠هـ في القضية رقم (٥٣٦٧) لعام ١٤٤٠هـ برفض دعوى الاعتراض على قرار لجنة النظر في طلب التعويضات ومنع التعامل مع المقاولين، وصدر بناء عليه تعميم وزارة المالية بمنع التعامل مع شركة (...) لمدة عامين من تاريخ التعميم، وخاطب موكله المدعى عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد السابق، وذلك برد المبلغ المقدم إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه يراوغ في تنفيذ التزامه العقدي بما لا يسلم له وبما يؤكد نيته في عدم تنفيذ شروط العقد، وانتهت صحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يعيد مبلغاً وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال للمدعي قيمة الدفعة التي استلمها لعدم تحقق شرطها وموجبها مع إلزامه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال قيمة الاستشارات الشرعية والنظامية وأتعاب المحاماة. وبقيد الصحيفة دعوى وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها حسب المدون بمحاضر ضبطها، وأجاب المدعى

عليه بدفع شكلي وفق حكم المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛ وذلك وفقاً للآتي: أولاً: تقدم المدعي وفق صحيفة الدعوى مطالباً المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، وهي عبارة عن أتعاب محاماة مقابل التوكيل والترافع في قضيتين، الأولى تخص شركة (...) والثانية تخص مؤسسة (...) وليس فقط لقضية المدعي محل النظر، حيث إن العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ٤/٧ /٢٠١٨م يشمل أتعاب القضيتين مناصفة وفق نص المادة (٤/٣) من العقد والتي تنص على أنه: "من المعلوم لدى الطرف الأول بأن مهمته في هذا العقد هي تمثيل شركة (...) ومؤسسة (...) أمام ديوان المظالم بجميع درجات التقاضي والحصول على حكم نهائي مكتسب القطعية"؛ وبالتالي لا يحق للمدعي المطالبة بكامل مقدم أتعاب القضيتين أمام دائرتكم حيث تم نظر القضية الأولى الخاصة بشركة (...) أمام الدائرة الإدارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بالرياض برقم (٨٧١٦) لعام ١٤٣٩هـ، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة والتي نصت على أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي

أو الموكل... إلخ"؛ لذا فإنه يدفع شكلياً بعدم ولاية الدائرة فيما يخص مطالبة المدعي بالأتعاب المتعلقة بقضية شركة (...) لأن الدائرة التاسعة عشرة وإن كانت مختصة بنظر القضية الخاصة بمؤسسة (...) إلا أنها غير مختصة بنظر المطالبة بالأتعاب الخاصة بشركة (...) وفق صحيفة الدعوى المطلوب فيها كامل مقدم عقد القضيتين، وانتهى الجواب بطلب رد مطالبة المدعي بشأن أتعاب شركة (...) لانتفاء ولاية الدائرة في نظر ما يخص تلك الشركة لكونها نظرت أمام دائرة أخرى، وكذلك لانتفاء الصفة للمدعي استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، مع طلب الاحتفاظ بحقه في تقديم جوابه الموضوعي بعد الفصل في الطلب الشكلي. وأجاب وكيل المدعي على ذلك بمذكرة جاء فيها: أنه لا يمكن تقسيم الدعوى كما يحاول المدعى عليه تشتيتها وذلك لاتحادها في السبب والموضوع، وقد تشوف المنظم إلى الجمع بين هذا النوع من القضايا، لئلا تتخالف الأحكام القضائية، ولتسهيل التقاضي على المتقاضين، وقد ورد ذلك في عدد من المواد النظامية، منها المادة (٢/٧٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي جعلت من الدعويين المتحدتين في السبب والموضوع دعويين مرتبطتين تنظرهما دائرة واحدة، وبيان اتحادهما أن موضوع الدعوى هو المطالبة بأتعاب غير مستحقة للمدعى عليه طبقاً للعقد، وأما السبب فهو العقد ذاته وهو عقد واحد لا عقدين، والمباشر للتعاقد مع المدعى عليه هو موكله (...)؛ وبالتالي فهو الطرف الأصيل في الدعوى وبالمطالبة بموجبات وآثار العقد، وبه يعلم أيضاً ضعف وانهيار دفع المدعى عليه بانعدام صفة موكله، وتنازع

الاختصاص الولائي لا ينطبق على الصورة المعروضة في كل الأحوال، حيث إنه عرف تنازع الاختصاص الولائي بأنه: "تنازع اختصاص بين محكمتين تتبع كل منهما نظاماً قضائياً مستقلاً"، وعلى هذا فيشترط لثبوت تنازع الاختصاص الولائي وجود نظامين مختلفين، وهذا ما تشوَّف له المنظم من أجل هذا التنظيم، ومفهومه أن اتحاد النظام المعمول به بين محكمتين لا يوجب التنازع الولائي بينهما، فكيف وهم أمام دائرتين من نفس المحكمة الإدارية، وليس محكمتين مختلفتين؟! لئلا يتذرع بعض المتقاضين ويشغِّبوا على الدعاوى من أجل الفرار منها بزعم عدم الاختصاص، فقد وضع المنظم قاعدة في هذا الإطار أنه إذا تعدد الاختصاص لأكثر من جهة فللمدعي أن يرفع دعواه أمام ما يراه من محاكم تختص أحدها بنظر الدعوى كما هو الحال في المادة (٣/٣٦) من نظام المرافعات الشرعية، هذا على افتراض تعدد الاختصاص مع عدم التسليم به. وأجاب المدعى عليه على ذلك بمذكرة جاء فيها: أن العقد شريعة المتعاقدين، لذلك فإن طرفي هذه القضية مرجعهما العقد محل الدعوى، وما ذكره وكيل المدعي من مخالفة المدعى عليه للعقد غير صحيح، فقد التزم المدعى عليه بمهامه الموكلة إليه وفق العقد، وقد خالف المدعي حكم المادة (٤/٣) التي نصت على أنه: "من المعلوم لدى الطرف الأول (المدعى عليه) بأن مهمته في هذا العقد هي تمثيل كل من شركة (...) ومؤسسة (...) أمام ديوان المظالم بجميع درجات التقاضي والحصول على حكم نهائي مكتسب القطعية"، ومن استقراء هذه المادة يتضح بأن مهمة المدعى عليه هي تمثيل المدعي لدى الجهة القضائية المختصة بجميع درجاتها:

(الابتدائية - الاستئناف - المحكمة العليا) حتى صدور حكم نهائي؛ وعليه فإن المدعي خالف هذا الشرط الجوهري ولم يلتزم به حيث فسخ العقد محل الدعوى والوكالة بالترافع والتي كانت صالحة حتى تاريخ ١٤٤٠/٧/٢٢هـ ورفض المدعي تجديد الوكالة وهو يعلم أنه يوجد جلسة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥هـ، وسبق وأن تقدم المدعى عليه بطلب استئناف الحكم في الدعوى الخاصة بمؤسسة (...) وبذلك يكون المدعي قد خالف المادة (٢) من عقد الأتعاب التي تضمنت ما نصه: "يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بتزويد الطرف الأول بوكالة شرعية" بشأن قضية شركة (...) وقد قرر المدعي فسخ وكالة المدعى عليه رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٢هـ وذلك بموجب صك فسخ وكالة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٨هـ مما يعد مخالفة للمادة (٧) من عقد الأتعاب التي تضمنت ما نصه: "لا يجوز للطرف الثاني (المدعي) إلغاء وكالة الطرف الأول طيلة مدة سريان القضية..."، هذا وقد سبق للمدعى عليه بصفته وكيلاً لشركة (...) أن تقدم بالتماس إعادة نظر لدى المحكمة الإدارية العليا بالرياض برقم (١٤٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٢هـ في قضية شركة (...)، وبتقديم المدعى عليه للمذكرات أعلاه يعتبر آخر درجة من درجات التقاضي؛ وبالتالي يكون الحكم نهائي وفق المادة (٤/٣) من عقد الأتعاب المذكور، ولكن الذي حدث أن المدعي فسخ وكالة المدعى عليه الخاصة بشركة (...) ولم يجدد وكالته المنتهي سريانها الخاصة بمؤسسة (...) وهو يعلم كل العلم أن الأحكام الصادرة في القضيتين لم تصبح أحكاماً نهائيةً وفق النظام، وإلغاء

وعدم تجديد وكالة المدعى عليه كمحامي للمدعي يخالف عقد الأتعاب في مادته (السابعة) التي نصت على أنه: "لا يجوز للطرف الثاني (المدعي) إلغاء وكالة الطرف الأول (المدعى عليه) طيلة سريان القضية كما يلتزم بعدم توكيل غيره في أي مما يتعلق بالقضية محل هذا العقد وفي حالة عدم الالتزام بذلك يجوز للطرف الأول التوقف عن متابعة القضية فوراً ولا يترتب على الطرف الأول أي التزامات مادية ولا يجوز مطالبته بمقدم الأتعاب ولا يتحمل أي مسؤولية تجاه القضية ويكون من حقه الرجوع على الطرف الثاني بكامل أتعابه المتفق عليها بموجب هذا العقد والتي يقر ويلتزم الطرف الثاني بدفعها كاملة"، وتأكيداً على أن القضيتين لا زالتا منظورتين أمام محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، فقد خالف المدعي المادة (٧) من عقد الأتعاب التي نصت على أنه: "يلتزم (المدعي) بعدم توكيل غيره (المدعى عليه) في أي مما يتعلق بالقضية محل هذا العقد"، حيث وكل المدعي محامياً آخر في القضية مما يعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه، كما خالف المدعي المادة (٤) من عقد الأتعاب التي نصت على أنه: "يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بكافة المستندات اللازمة للسير في القضية في مواعيدها المطلوبة"، حيث قدم المدعى عليه لائحة اعتراضية إلحاقية بتاريخ ٨/٩ /١٤٤٠هـ بسبب مخالفة المدعي لهذه المادة من العقد في قضية شركة (...)، هذا ولم تنته التزامات العقد حيث تم تقديم اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وما زال الاعتراض منظوراً ولم يتم الفصل فيه وسبق أن تم إشعار المدعي وموافاته بما يثبت

ذلك. أما قضية مؤسسة (...) فقد ذكر بأنه قد تقدم باعتراض لم يفصل فيه من قبل محكمة الاستئناف الإدارية، وأن المدعي كان على اطلاع كامل بجميع ما تم من إجراءات في القضيتين المذكورتين، وثم ختم الجواب بطلب الحكم برد الدعوى. وأجاب وكيل المدعي على ذلك بمذكرة جاء فيها: أن سبب استحقاق المدعى عليه للمبلغ محل الدعوى مشروط في العقد بكسبه للدعوى بحكم نهائي قطعي وذلك ما لم يحققه المدعى عليه، إذ إن الحكم محل العقد قد اكتسب القطعية برفض دعوى الاعتراض على قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع المقاولين، وصدر بناءً عليه تعميم وزارة المالية بمنع التعامل مع شركة (...) للمقاولات لمدة عامين من تاريخ التعميم وذلك ما يعني دخول الحكم في حيز التنفيذ فعلياً، فلا يقال أن الحكم النهائي لم يصدر بعد بل دخل حيز التنفيذ، وعند صدور الحكم من الدرجة الأولى ومن ثم تأييده من محكمة الاستئناف فلا يقبل الحكم الطعن عليه بالطرق العادية ويكون الحكم قابلاً للتنفيذ، أما الطعن بالطرق غير العادية كالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فهي تخرج عن الطعون العادية على الأحكام ولا يفتقر الحكم إلى وصف النهائي بالطعون غير العادية، بل هو موصوف بها دون استنفاذ هذه الطعون، وبيان ذلك أن الطعون غير العادية قد تتجدد في أي وقت كظهور مستند جديد أو ثبوت طعون في شهادة أو نحو ذلك مما لا ينضبط شرعاً بوقت، ثم إنه حين تم طلب المبلغ من المدعى عليه راوغ في تنفيذ العقد بما لا يسلم له وبما يؤكد نيته في عدم تنفيذ شروط العقد، فالمدعي لم يفسخ العقد وإنما العقد انفسخ نتيجة عدم تحقيق المدعى

عليه للشرط المعلق عليه والمطلوب منه في العقد فلم يعد للعقد قيمة تذكر بعد صدور الحكم النهائي. وبالنسبة للمخاطبة المذكورة فقد كانت بتاريخ ٢٠١٩/٤/٨م كما أقر المدعى عليه وهو يوافق تاريخ ١٤٤٠/٨/٣هـ وبما أن الحكم الصادر ضد موكله كان بتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ فيتضح أن المخاطبة تمت بعد صدور الحكم النهائي بثلاثة أشهر، فليست المخاطبة سابقة لصدور الحكم النهائي المؤيد من الاستئناف وإنما تمت بعده وذلك ما ينطبق على الوكالة حيث لم يتم تجديدها بعد صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف، وبعد فشل المدعى عليه في تحقيق الالتزام العقدي فلموكلته أن توكل من تشاء عنه بعد الحكم النهائي. وأجاب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها: أن المادة (٤/٣) من عقد الأتعاب قد نصت على أنه: "من المعلوم لدى الطرف الأول بأن مهمته في هذا العقد هي تمثيل كل من شركة (...) ومؤسسة (...) أمام ديوان المظالم بجميع درجات التقاضي..."، وهي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وقضية مؤسسة (...) حدد لها جلسة لدى محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥هـ وسبق إرفاق إشعار الجلسة في مذكرة سابقة، أي أن الحكم لم يكتسب القطعية بعد، ولكن الذي حدث أن المدعي لم يجدد الوكالة الخاصة بتلك الدعوى وهو يعلم بمواعيد الجلسة حيث كانت الوكالة صالحة حتى تاريخ ١٤٤٠/٧/٢٢هـ أي أنها انتهت قبل موعد الجلسة؛ الأمر الذي يعزز إمكانية حضور المدعى عليه الجلسة في التاريخ المحدد، وبذلك يعتبر ما قام به المدعي مخالف للعقد محل الدعوى، وقضية شركة (...) فقد تم فسخ الوكالة قبل اكتساب

الحكم للقطعية بالمخالفة لعقد المحاماة، ثم إن المدعي لم يكتفِ بذلك بل وكَّل محامٍ آخر، وآخر ما قام به المدعى عليه كمحامٍ من تقديمه للمذكرات أعلاه يعتبر آخر درجة من درجات التقاضي؛ وبالتالي يكون الحكم نهائي وفق المادة (٤/٣) من عقد الأتعاب المذكور، ولكن الذي حدث أن المدعي فسخ الوكالة الخاصة بشركة (...) ولم يجدد وكالته المنتهي سريانها الخاصة بمؤسسة (...) وهو يعلم كل العلم أن الأحكام الصادرة في القضيتين لم تصبح أحكاماً نهائيةً وفق النظام، وأكد وكيل المدعى عليه في ختام جوابه على الطلبات السابقة، ثم اكتفى الطرفان بما قدماه. وبجلسة هذا اليوم أفاد وكيل المدعي أن موكلته تعاقدت مع محامٍ آخر بنطاق عمل جديد يتضمن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بعد صدور الحكم القطعي من محكمة الاستئناف. وأجاب وكيل المدعى عليه بأن نطاق العمل أمام المحكمة الإدارية العليا مشمول بالعقد المبرم بينهما، ثم اكتفى الطرفان بما قدماه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم بناءً على التالي.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغاً قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال وفق عقد المحاماة محل النظر، وهو عبارة عن قيمة الدفعة التي سلمها له، مع طلب إلزامه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال؛ فإن الدعوى داخلة

في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفق المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ والتي نصت على أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية". وبالنسبة للموضوع، فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد أبرم عقداً مع المدعى عليه ليتولى الأخير مخاصمة القرار رقم (١١٣٥) لعام ١٤٣٩هـ الصادر من لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين والمتضمن منع التعامل مع موكله لمدة سنتين، مع تعليق استحقاق المدعى عليه للمبلغ المقدم الذي تقاضاه وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال على نيله حكم لصالح موكله بإلغاء القرار المذكور تطبيقاً للفقرة (٣) من المادة (٣) من عقد أتعاب المحامي، ونصها: "...في حال انتهت القضية دون صدور حكم نهائي مكتسب القطعية لصالح كل من شركة (...) ومؤسسة (...) معاً بإلغاء قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين رقم (١١٣٥) لعام ١٤٣٩هـ يلتزم الطرف الأول بإرجاع مبلغ مقدم الأتعاب المبين في الفقرة (١) أعلاه فور طلب الطرف الثاني، ودون أي التزامات مادية تجاه شركة (...) ومؤسسة (...) للمقاولات" وذلك في حال عدم صدور حكم نهائي مكتسب القطعية وفقاً للفقرة (٤) التي نصت على أنه: "من

المعلوم لدى الطرف الأول بأن مهمته في هذا العقد هي تمثيل كل من شركة (...) ومؤسسة (...) أمام ديوان المظالم بجميع درجات التقاضي والحصول على حكم نهائي مكتسب القطعية لصالح كل منهما معاً بإلغاء القرار الوارد ذكره في الفقرة (٣) أعلاه؛ وعليه فإن صدور حكم لصالح شركة (...) دون مؤسسة (...) أو العكس لا يعفيه من إعادة كامل الدفعة المقدمة من الأتعاب المذكورة في الفقرة (١) أعلاه ويلتزم المحامي (...) بإعادة الشيك المصدق إلى الطرف الثاني دون قيد أو شرط لإلغائه". وبما أن مقطع نزاع الطرفين يتمثل في مدى استحقاق المدعى عليه للمبلغ المحدد للتقاضي من عدمه والمشروط بكسبه للدعوى بحكم نهائي، ولما كان الثابت عدم نجاح المدعى عليه في كسب الدعوى وإنما صدر الحكم الابتدائي والاستئنافي برفض الدعوى؛ مما يعني عدم استحقاقه للمبلغ محل التعاقد لعدم تحقق الشرط. ولا يغير من ذلك ما يحاج به المدعى عليه من أن العقد تضمن شرطاً باستحقاقه للمبلغ عند فسخ العقد، وأن المدعي قد فسخ العقد؛ فذلك لا يجديه تأسيساً على أنه ومع أن الوكالة انفسخت بمضي مدتها فإن هذا الشرط يعني فسخ العقد قبل تمكين المدعى عليه من المرافعة واكتمالها حتى صدور الحكم النهائي، أما أنه وقد صدر ذلك الحكم فإن الوكالة لم يعد لها مفعول، وأنه وإن دفع المدعى عليه بأنه لم يمكن من الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وأن هذا يعطيه الحق في تقاضي المبلغ لفسخ الوكالة قبل سلوك هذا الطريق فإن ذلك لا يجديه أيضاً؛ إذ إنه استند في ذلك على أن العقد تضمن تمثيله أمام ديوان المظالم في جميع درجات التقاضي، ومعلوم

أن درجات التقاضي محصورة في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، أما بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا فليست درجة من درجات التقاضي؛ لأن الحكم يكتسب حجيته وقوته التنفيذية من دوائر الاستئناف وفق المادة (٤٩) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنه: "لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم..."؛ ما يعني أن حكم محكمة الاستئناف الإدارية الذي انتهى برفض الدعوى هو حكم نهائي واجب النفاذ، وينحصر دور المحكمة الإدارية العليا في كونها محكمة قانون بحيث تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث صحة الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة. وبالتأسيس على ذلك فإن فسخ الوكالة لا يعطي المدعى عليه الحق في تقاضي المبلغ المحدد في العقد، ومعلوم أن إلغاء القرار المقامة بشأنه الدعوى مقتضاه منع التعامل، وهذا المنع محدد بمدة زمنية بمعنى أن إطالة أمد التقاضي يحول دون تحقق المصلحة لذلك الموكل من الوكالة لإمكانية انقضاء مفعول هذا القرار ورجوع الحال إلى ما كانت عليه بإعادة التعامل وذلك يغني عن إلغاء القرار، ثم إن عقد أتعاب المحامي الأصل فيه أن ينال المدعى عليه مبلغ مقدم الأتعاب بالإضافة إلى المؤخر فيما لو كسب لدعوى لصالح موكله، وفي حال العكس فإنه لا يستحق ذلك؛ وبالتالي فلا يسوغ للمدعى عليه أن يتوسع في تفسير العقد أمام الدائرة ويكلف نفسه مزيد عمل لينال بذلك مقدم الأتعاب التي تقاضاها، سيما وأنه قد خسر الدعوى. ومن ناحية أخرى

فإن المادة (٦) من العقد محل الدعوى حين نصت على أنه: "على الطرف الأول أن يبذل العناية اللازمة والضرورية بمتابعة القضية بإخلاص وأمانة وتقديمه اللوائح والمذكرات المطلوبة في مواعيدها متى أمكن ذلك بما يحقق مصلحة الطرف الثاني وفقاً للأنظمة المعمول بها وأخلاقيات مهنة المحاماة وذلك وفقاً لنظام المحاماة السعودي"؛ فإن المدعى عليه لم يلتزم بذلك بدليل استشهاده من خلال دفوعه ببريد إلكتروني مؤرخ في ٢٠٢١/٦/٢٦م يوضح تقصيره في متابعة الدعوى؛ إذ أفاد ذلك البريد بعدم حضوره أو من يمثله لاجتماع مطلوب منه بشأن الدعوى، كما أفاد بأن المدعى عليه متفاجئ من صدور حكم محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٢هـ مما يثبت معه عدم بذله العناية اللازمة لمتابعة الدعوى وما انتهت إليه ولم ينكر المدعى عليه ذلك حين أجاب على ذلك البريد الإلكتروني بالرسالة المؤرخة في ٢٠١٢/٦/٢٦هـ بل ورد في جوابه أنه يتابع التماس إعادة النظر بشأن الدعوى مما يوحي بأنها انتهت بحكم نهائي بمضي المدد النظامية مما حال بينهم وبين المحكمة الإدارية العليا وذلك كله يدحض نية المدعى عليه بمتابعة الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، كما يفسر النية المشتركة بين المتعاقدين في أن نهاية عقد أتعاب المحاماة تقف عند حد صدور حكم نهائي. ولذلك وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تقضي بإجابة المدعي لطلبه الأول، أما بشأن الطلب الآخر وهو طلب استعادة مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال؛ فبما أنه غير مشمول بالعقد محل الدعوى، ولم يثبت تسليمه للمدعى عليه؛ ما يعني بقاء الحال على أصله من عدم استلام المدعى عليه له، وتنتهي الدائرة إلى

عدم إجابة هذا الطلب.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام (...) بأن يدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.